

استاندارد حسابداری ۲۸

مقایسه استاندارد حسابداری شماره ۲۸ و
آئین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه

تهیه کننده :

حمیدرضا باباکوهی



وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان حسابرسی

کانال مدیریت تدوین استانداردها

https://t.me/standards_educational_files



مقدمه :

صنعت بیمه به عنوان یکی از نهادهای مالی از لحاظ ابعاد اقتصادی و اجتماعی دارای اثرهای بااهمیتی است. بارز ترین اثر فعالیتهای بیمه، ایجاد اطمینان و آسایش خاطر برای صاحبان سرمایه است. شرکتهای بیمه با ارائه انواع خدمات بیمه‌ای و جبران خسارتهای احتمالی، صاحبان سرمایه را در مقابل حوادث مختلف حمایت می‌کنند؛ به طوری که صاحبان سرمایه می‌توانند با پرداخت حق بیمه‌ای که مبلغ آن نسبت به کل سرمایه تحت پوشش بیمه اندک است، از انواع پوششهای بیمه‌ای بهره‌مند شوند و درباره حفظ سرمایه خود، آسایش خاطر داشته باشند. پیامدها و ابعاد فراگیر اقتصادی و اجتماعی عملکرد شرکتهای بیمه در سطح کلان و خرد ایجاب می‌کند که اطلاعات مورد نیاز استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی این شرکتها به‌ویژه در مورد عملکرد و وضعیت مالی آنها به صورت مربوط، درخور اتکا و مقایسه‌پذیر فراهم شود. چنین اطلاعاتی باید با رعایت استانداردهای حسابداری هر کشور تهیه و ارائه گردد. در حال حاضر، فعالیتهای بیمه عمومی کشور در دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره ۲۸ قرار دارد، لیکن استاندارد مزبور در برخی موارد با آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه به‌ویژه آیین‌نامه شماره ۵۸ (آیین‌نامه ذخایر فنی موسسات بیمه) مغایرت دارد.

دراین مقاله به موارد زیر می‌پردازیم:

- الف) مقایسه استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیتهای بیمه عمومی) با آیین‌نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه در مورد نحوه شناسایی و گزارشگری ذخیره‌ای فنی بیمه‌های غیرزندگی و بررسی مغایرتهای بین آنها.
- ب) بررسی تاثیر مغایرات موجود بر سود خالص، سود قابل تخصیص، مالیات عملکرد و نحوه گزارشگری شرکتهای بیمه و در نهایت معنیدار بودن آن بر تصمیمهای اقتصادی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی (سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه، مدیریت واحد اقتصادی، تحلیلگران مالی، دولت و ...)
- پ) ارائه پیشنهادها سازنده در جهت بهبود وضعیت گزارشگری موجود و شفافیت صورتهای مالی شرکتهای بیمه.

تاریخچه :

پیش از تدوین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیتهای بیمه عمومی)، شرکتهای بیمه برای محاسبه ذخیره‌های فنی بیمه‌های غیرزندگی و گزارشگری آن از آیین‌نامه شماره ۲۲ شورای عالی بیمه مصوب ۱۳۶۷/۸/۱۱ استفاده می‌کردند. استاندارد حسابداری شماره ۲۸ که به دلیل ویژگیهای متفاوت و منحصر به فرد بیمه‌های غیرزندگی، مستثنی کردن فعالیتهای بیمه عمومی از دامنه کاربرد استاندارد حسابداری شماره ۳ (درآمد عملیاتی)، یکسان‌سازی روشهای متفاوت حسابداری بیمه و لزوم شفافیت بیشتر گزارشهای مالی شرکتهای مزبور با توجه به وجود استاندارد حسابداری خاص برای فعالیتهای بیمه‌ای در دیگر کشورها و ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کشور تدوین گردید (استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸)، در تیرماه ۱۳۸۵ پس از تصویب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ لازم‌الاجرا شد، لیکن در سال ۱۳۸۶ شرکتهای بیمه بنا به دلایل مختلف از

پذیرش کامل آن خودداری نموده و در سال ۱۳۸۷، شورای عالی بیمه با تنظیم آیین نامه شماره ۵۸ و تصویب آن در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۰ (که در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی و سازمان حسابرسی نیز رسیده است)، شرکتهای بیمه را ملزم نموده به جای استاندارد حسابداری شماره ۲۸، از آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه جهت محاسبه ذخیره های فنی خود استفاده کنند.

وجود مغایرت بین استاندارد تدوین شده توسط هیئت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی و آئین نامه تنظیم شده توسط شورای عالی بیمه مرکزی که هر یک از دستگاه های مزبور وظیفه قانونی در جهت تدوین اصول و ضوابط حرفه ای حسابداری در صنعت بیمه کشور را بر عهده دارند (سازمان حسابرسی به موجب قانون تأسیس و شورای عالی بیمه به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) جای تامل است. این اختلاف نظر موجب گردیده که از ابتدای سال ۱۳۸۷، مغایرت موجود به عنوان بند عدم توافق در رعایت استانداردهای حسابداری، در گزارش های حسابرسی شرکت های بیمه ای درج شده و موجب سردرگمی و بعضاً گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی شرکت های بیمه ای گردیده است. لذا با توجه به ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کشور در سالهای اخیر و واگذاری تعدادی از شرکت های بیمه دولتی به بخش خصوصی در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضروری است تفاوت های موجود با توجه به استانداردهای حسابداری سایر شرکت های صاحب نام در صنعت بیمه، مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح استاندارد حسابداری ۲۸ و یا آئین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه اقدام گردد.

حال با توجه به مطالب فوق، در این مقاله به پرسشهای زیر پاسخ داده می شود:

الف) چه تفاوت هایی بین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت های بیمه عمومی) و آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه وجود دارد؟

ب) آیا تفاوت های بین استاندارد حسابداری شماره ۲۸ و آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه بر سود خالص، سود تخصیص پذیر، مالیات عملکرد و در نهایت بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی موثر است؟

پ) آیا محاسبه و گزارشگری ذخیره فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی به عنوان اصلیت ترین وجوه افتراق موجود، تحت عنوان اندوخته احتیاطی غیرقابل تقسیم (با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای آن) در بخش حقوق صاحبان سهام بر سود خالص، سود تخصیص پذیر و مالیات عملکرد شرکتهای بیمه موثر است و موجب شفافیت صورتهای مالی می گردد؟

تعاریف مفاهیم و واژگان:

قرارداد بیمه (بیمه نامه): قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) متعهد می شود در ازای دریافت حق بیمه قطعی یا برابردی از طرف دیگر (بیمه گذار)، در صورت وقوع یا بروز حوادث معین غیرقطعی آینده، خسارت وارد بر او (یا شخص ذینفع) را جبران یا وجه معینی را به وی (یا شخص ذینفع) بپردازد.

ذخیره‌های فنی: عبارت است از ذخیره‌های نگهداری شده برای ایفای تعهدهای ناشی از صدور بیمه‌نامه‌ها به وسیله موسسه‌ای بیمه. این ذخیره‌ها تقسیم نمی‌شوند، چرا که همواره ممکن است تعهدهایی برای شرکت‌های بیمه در مقابل ریسک‌های منقضی نشده وجود داشته باشد. شرکت‌های بیمه از محل این وجوه سرمایه‌گذاری می‌کنند و عواید آن متعلق به سهامداران است و در صورتی که خسارتهایی رخ دهد، منابع لازم از محل این وجوه تامین می‌شود.

ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی: عبارت است از برآورد ذخیره لازم برای تضمین تعهدات موسسه‌های بیمه در مقابل خسارتهای ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز. براساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه درصدی از حق بیمه‌های هر سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری به عنوان ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی محاسبه و شناسایی می‌شود. این ذخیره در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ پیش‌بینی نشده است.

ذخیره برگشت حق بیمه: عبارتست از برآوردی از حق بیمه‌های برگشتی در دوره مالی بعد (به دلیل انصراف بیمه‌گذاران) که به عنوان ذخیره شناسایی می‌گردد. یادآوری کنیم که ذخیره برگشت حق بیمه در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ (فعالیت‌های بیمه عمومی) پیش‌بینی نشده است.

تفاوت‌ها در مورد ذخیره‌های فنی بیمه‌های غیرزندگی موسسه‌های بیمه:

تفاوت‌های موجود میان استاندارد حسابداری و آیین نامه شورای عالی بیمه به شرح زیر باشد:

الف) طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۸، شرکت‌های بیمه در رابطه با حوادث طبیعی فاجعه‌آمیز مانند زلزله‌های شدید که خسارتهای سنگین به بار می‌آورد، تعهد فعلی ندارند، لذا نمی‌توانند از این بابت ذخیره شناسایی کنند. حوادثی مانند زلزله پیش‌بینی پذیر نیست و انعکاس هزینه از این بابت در دوره‌های زمانی قبل از وقوع خسارت، با مفاهیم نظری گزارشگری مالی سازگاری ندارد (استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۸، ۶۳۶) در حالی که طبق ماده ۱۴ آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه موظفند در مقابل تضمین تعهدات خسارتهای ناشی از حوادث فاجعه‌آمیز، ذخیره فنی تکمیلی و خطرهای طبیعی محاسبه کنند (این ذخیره معادل ۳ درصد حق بیمه‌های صادرشده پس از کسر سهم حق بیمه اتکایی واگذاری به علاوه مانده ذخیره سال قبل است و نباید از ۲۰ درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه‌های غیرزندگی سه سال گذشته تجاوز نماید).

ب) محاسبه ذخیره برگشت حق بیمه که مطابق با آیین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه الزامی گردیده، در استاندارد حسابداری ۲۸ پیش‌بینی نشده است. در مورد ذخیره برگشت حق بیمه، همواره بخشی از بیمه‌نامه‌های صادرشده در یک سال مالی (تا قبل از انقضای مدت آن) ممکن است در سال مالی بعد برگشت شود، به همین دلیل احتساب ذخیره مذکور مطابق با آیین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه الزامی شده است. مطابق نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری کشور، با توجه به اینکه برای بیمه‌نامه‌های منقضی نشده تا پایان سال مالی به طور کامل ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید نشده) محاسبه شده است و بخشی از بیمه‌نامه‌هایی که زمان آن منقضی شده نیز مشمول برگشت نمی‌باشد، لذا احتساب ذخیره برگشت حق بیمه به طور کامل ضرورت ندارد؛ ضمن اینکه حق بیمه‌های برگشتی از محل بیمه‌نامه‌های صادرشده سال قبل، در حساب‌های جاری شرکت بیمه منعکس می‌شود و این

روند هر ساله ادامه دارد) به این معنی که درصدی از بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال مالی قبل، در سال جاری برگشت می‌شود و درصدی از بیمه‌نامه‌های صادرشده در سال جاری، در سال بعد برگشت می‌شود و این تسلسل همواره ادامه دارد). لذا بنا به دلایل اشاره‌شده، احتساب ذخیره مذکور در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ پیش‌بینی نشده است.

در میان تفاوت‌های فوق، عدم پذیرش ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، به عنوان بارزترین وجوه افتراق بین استاندارد حسابداری ۲۸ و آئین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه مطرح بوده، به نحوی که از سال ۱۳۸۷ تاکنون همواره به عنوان بند گزارش (عدم رعایت استانداردهای حسابداری) در گزارش‌های حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای منعکس گردیده و با توجه به تاثیر قابل ملاحظه آن بر سود خالص و به تبع آن سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکت‌های مزبور، موجب سردرگمی و بعضاً گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی گردیده است.

در مورد ذخیره برگشت حق بیمه شایان ذکر است که ذخیره مزبور در استاندارد حسابداری شماره ۲۸ پیش‌بینی نشده است، لیکن همواره بخشی از بیمه‌نامه‌های صادره در یک سال مالی (بویژه در اواخر سال) ممکن است در سال مالی بعد برگشت شود، به همین دلیل احتساب ذخیره مذکور مطابق با آئین نامه شماره ۵۸ شورای عالی بیمه الزامی گردیده است. مطابق نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری کشور، با توجه به اینکه برای بیمه‌نامه‌های منقضی نشده تا پایان سال مالی به طور کامل، ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید نشده) محاسبه شده و بخشی از بیمه‌نامه‌ها که زمان آن منقضی شده نیز مشمول برگشت نمی‌باشند، لذا احتساب ذخیره برگشت حق بیمه به طور کامل ضرورت نداشته، ضمن اینکه حق بیمه‌های برگشتی از محل بیمه‌نامه‌های صادره سال قبل، در حساب‌های جاری شرکت بیمه منعکس می‌گردد و این روند هر ساله ادامه دارد (به این معنی که درصدی از بیمه‌نامه‌های صادره در سال مالی قبل، در سال جاری برگشت می‌شود و درصدی از بیمه‌نامه‌های صادره در سال جاری، در سال بعد برگشت می‌شود و این تسلسل همواره ادامه دارد). لذا بنا به دلایل اشاره‌شده، احتساب ذخیره مذکور در استاندارد حسابداری ۲۸ پیش‌بینی نشده است.

تاثیر تفاوت‌های موجود بر سود و مالیات عملکرد شرکت‌های بیمه:

مغایرت بین استاندارد حسابداری ۲۸ و آئین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه در مورد ذخایر فنی موسسات بیمه (احتساب ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و ذخیره برگشت حق بیمه که در استاندارد ۲۸ پیش‌بینی نشده است، لیکن طبق آئین نامه ۵۸ الزامی می‌باشد) و عدم بکارگیری استاندارد حسابداری ۲۸ توسط شرکت‌های بیمه در این ارتباط، موجب کاهش فراوان سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکت‌های بیمه می‌گردد.

جمع‌بندی:

در صورت به‌کارگیری روش پیشنهادی (احتساب اندوخته فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در بخش حقوق صاحبان سهام به‌جای ذخیره با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای آن) که حاصل مطالعه تطبیقی بین استانداردهای حسابداری کشورهای صاحب‌نام در صنعت بیمه می‌باشد، علاوه بر آنکه نظر شورای عالی بیمه در مورد احتساب چنین ذخیره‌ای برای حوادث طبیعی پیش‌بینی نشده طبیعی تامین می‌گردد، نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری کشور مبنی بر اینکه چنین ذخیره‌ای با تعریف بدهی در مبانی

نظری گزارشگری مغایرت دارد (به دلیل عدم وجود تعهد فعلی برای انتقال منافع اقتصادی) نیز تامین شده و این ذخیره از محل سود قابل تخصیص (همانند اندوخته های احتیاطی) تامین می گردد.

در مورد ذخیره برگشت حق بیمه، به دلیل اینکه همواره بخشی از بیمه نامه های صادر شده در یک سال مالی (به ویژه در اواخر سال) ممکن است در سال مالی بعد برگشت شود، احتساب ذخیره مذکور مطابق با آیین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه الزامی گردیده است، لیکن مطابق با نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری کشور، به دلیل اینکه برای بیمه نامه های منتقضی نشده تا پایان سال مالی به طور کامل ذخیره حق بیمه (حق بیمه عاید نشده) محاسبه شده و بخشی از بیمه نامه هایی که زمان آن منقضی شده نیز مشمول برگشت نمی باشد، احتساب ذخیره برگشت حق بیمه (که در استانداردهای حسابداری هیچ کدام از کشورهای مورد مطالعه پیش بینی نشده است)، به طور کامل ضرورت نداشته و احتساب آن موجب کاهش قابل ملاحظه سود خالص، سود قابل تخصیص و مالیات عملکرد شرکتهای بیمه گردیده است.